

0008109-28.2012.8.26.0472

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... o fim de praticarem reiteradamente, tráfico de drogas, tinham em depósito, assim como guardavam, para comerciar, substância entorpecente, bem como matéria-prima destinada à preparação de drogas.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "uma família associada, utilizavam sua própria residência para o tráfico ilícito de drogas, porquanto tinham em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008109-28.2012.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008109-28.2012.8.26.0472

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Osmar Mariano

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de Osmar Mariano; JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA, JOSÉ CARLOS MARIANO, JOSEANE CRISTINA MARIANO, JOÃO PAULO DE LEMOS SILVA e FERNANDA CRISTINA MARIANO, já qualificados nos autos, como incurso no topo do artigo 33 e do art. 35 da Lei 11.343/06, em concurso material, afirmando que em 28 de agosto de 2009, por volta das 16h30min, na rua Antônio Teixeira, nº 3, Vila Sibila, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, associados com o adolescente R.H.F.M., para o fim de praticarem reiteradamente, tráfico de drogas, tinham em depósito, assim como guardavam, para comerciar, substância entorpecente, bem como matéria-prima destinada à preparação de drogas.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "uma família associada, utilizavam sua própria residência para o tráfico ilícito de drogas, porquanto tinham em depósito, bem como guardavam, para comerciar, várias porções de "maconha", várias porções de cocaína, assim também um arbusto de "maconha". Sobrevindas diversas delações anônimas, noticiando o comércio maldito exercido pelos denunciados, policiais, então, para lá se dirigiram, a afim de averiguarem a veracidade das notícias. Lá chegando, montaram campana nas imediações (fls. 5 do apenso), quando puderam observar movimentação de pessoas, típica da traficância. Viram, também, que esses indivíduos achegavam-se no local e adquiriam drogas junto aos denunciados. Na ocasião dos fatos, policiais militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar (fls. 18), dirigiram-se até a residência dos denunciados, dois sobrados geminados, com comunicação interna entre os prédios

(fls. 195/198). Ali, em revista pelo imóvel, lograram localizar e apreender, em vários cômodos, todo o entorpecente. Apreenderam, ainda, um arbusto de "maconha", três maricas, dezesseis cápsulas, tipo eppendorf, vazias, prontas para acondicionarem cocaína, um rolo de fita crepe, um rolo de "durex", duas tesouras, um rolo de papel alumínio, um "dechavador", além de várias embalagens plásticas (fls. 7), aparelhos celulares e a importância de R\$ 75,00 (setenta e cinco), em dinheiro trocado (fls. 8). Realizados exames químicos toxicológicos (fls. 47/56), os laudos atestaram, ao todo, a presença de 89,330g (oitenta e nove gramas e trezentos e trinta miligramas) do composto químico Tetra-hidrocanabinol, substância vulgarmente conhecida como "maconha", bem como a presença de 14,770g (catorze gramas e setecentos e setenta miligramas) do composto químico Metil Benzoil Ecgonina (Cocaína). Evidenciam-se, por conseguinte, a traficância e a associação para o tráfico, sobretudo pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, suficientes para a entrega a várias dezenas de consumidores. Ademais, a forma de embalagem das drogas, adequada ao mercado espúrio, delata o envolvimento dos denunciados com a mercadoria. Adite-se, por fim, que os denunciados foram descobertos em virtudes de delações precedentes, campanhas e investigações policiais. A quantia em dinheiro apreendida, bem como, os celulares, as "maricas", as embalagens plásticas, as cápsulas eppendorf vazias, entre outros apetrechos, identificam a atividade criminoso, em larga escala."

Com relação a José Carlos Mariano, conforme certidão de óbito acostada às fls. 309, foi julgada extinta a punibilidade em razão de sua morte por decisão de fls. 327/328.

Com relação a José Roberto Teixeira o feito foi extinto, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva Ad Causam, com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese por analogia (fls. 385/390).

A denúncia foi recebida em 07/12/2011 contra os demais réus (fls. 385/390). Por decisão de fls. 562/563, em 17/10/2012 o processo foi suspenso com relação ao réu OSMAR MARIANO - com suspensão da prescrição até 06/12/2051. Foi também determinada o desmembramento do feito, porém não cumprido (fls. 562/563).

Os réus Joseane Cristina Mariano; João Paulo de Lemos Silva e Fernanda Cristina Mariano apresentaram defesa prévia e o processo seguiu, então, seu trâmite natural com audiência de instrução e apresentação de alegações finais com relação a estes acusados.

O Ministério Público requereu a improcedência em relação aos acusados FERNANDA e OSMAR; em relação aos acusados JOSEANE e JOÃO PAULO requereu a desclassificação do delito para aquele tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez que os delitos foram praticados em 28/08/2009 (fls. 532/535).

Foi julgada extinta a punibilidade de JOSEANE CRISTINA MARIANA e JOÃO PAULO DE LEMOS SILVA com fulcro no art. 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso VI, do Código Penal (fls. 574/582). Foi julgada improcedente a ação penal contra FERNANDA CRISTINA MARIANO (fls. 574/582).

O juízo não se manifestou a respeito do réu OSMAR MARIANO em sentença mesmo com o MP (fls. 533) requerendo a improcedência quanto a ele (fls. 574/582).

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

Diante do que dispõe o art. 3º-A do Código de Processo Penal e do pedido absolutório do MP

JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER Osmar Mariano das acusações a ele imputadas na denúncia nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Certifique a serventia se há mandado de prisão em aberto contra a pessoa acusada em razão deste processo; caso exista, determino a expedição imediata de contramandado.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações de praxe. Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 21 de outubro de 2022~~0~~.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA